DECISÃO

[Fornecimento de medicamentos, DIREITO DA SAÚDE]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
0801291-90.2021.8.15.0351
APELANTE: MARIA ALDA DE CARVALHO SILVA
APELADO: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Vistos, etc.

Através da petição de ID. 125096579, a i. causídica informou o falecimento da Sra. Maria Alda de Carvalho Silva, ora exequente, ocorrido em 06/05/2021, e requereu a habilitação de seus filhos, Rondinelli Carvalho Silva, Ricardo Carvalho da Silva e Aldo Artur Carvalho da Silva.

A morte da parte autora gera a suspensão do curso processual (art. 313, I, do CPC).

O texto do art. 110 do CPC é claro: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”.

Dispõe o artigo 313, § 2º, inciso II do Novo CPC, que o espólio ou os herdeiros devem fazer sua habilitação diretamente no processo. Senão vejamos:

> *Artigo 313, § 2º, II:*
>
> II – falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, **dos herdeiros**, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, **para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado**, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Assim, sendo a habilitação requerida diretamente pelos herdeiros necessários, desde que comprovem sua condição, o juiz poderá decidir a habilitação imediatamente, caso contrário, havendo necessidade de dilação probatória diversa da documental, determinará a autuação em apartado, dispondo sobra a instrução (art. 691, NCPC).

No caso dos autos, a petição está instruída com cópias de certidão de óbito (ID. 125096585), e documentos que comprovam a condição de herdeiros dos peticionantes (IDs. 125096579, 125096579 e 125096579), não necessitando de dilação probatória.

Quanto ao pedido de **liberação do valor** depositado referente aos **honorários advocatícios sucumbenciais** (ID. 127839371), observo que houve o pagamento voluntário da obrigação de pagar pelo executado (ID. 124378400), não vislumbrando esta magistrada impedimento para liberação do valor requerido.

Dito isto:

a) **DEFIRO O PEDIDO DE HABILITAÇÃO,** passando a ostentar a qualidade de sucessores processuais na presente ação de titularidade de Maria Alda de Carvalho Silva, seus filhos: Rondinelli Carvalho Silva, Ricardo Carvalho da Silva e Aldo Artur Carvalho da Silva. Proceda-se o cartório com as anotações necessárias junto ao sistema no tocante ao polo ativo desta demanda;

b) **Expeça-se o competente alvará** referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da i. causídica DESYANE PEREIRA DE OLIVEIRA, observando os dados bancários e o valor constante na petição de ID. 127839371 dos autos;

c) Em seguida, intime-se os habilitados para que, no prazo de 05 dias, requeiram o que entender de direito.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa, data do registro eletrônico.

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: JULIANA DUARTE MAROJA
01/12/2025 16:14:33
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 128138806

25120116143361400001

IMPRIMIR GERAR PDF